

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun 3-cü maddəsinin tələbinə əsasən
notarius Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin metodiki tövsiyələrinə riayət etməlidir

MIRAS PAYA SƏRƏNCAM VERİLMƏSİ ÜZRƏ METODİKİ

TÖVSIYƏ

Praktiki məsələlər:

Təcrübə göstərir ki, mirası qəbul etmiş vərəsələr bağışlama və ya alqı-satqı müqaviləsi bağlayaraq öz miras payına sərəncam verməklə miras payını digər vərəsəyə verir.

Mirasın qəbulu müddətini ötürmüş vərəsənin mirasdan pay almaq və ya bu payı digər vərəsəyə vermək hüququna xitam verilir və onun miras paya sərəncam vermək hüququ mirasın qəbulu müddəti məhkəmə qaydasında uzadıldığı halda yaranır.

Notariuslar mirasa sərəncam verilməsinə dair müqaviləni şəhadətnamə verildikdən sonra təsdiqləyir və müqavilənin əsas şərtində mirasın konkret predmetini göstərir: "..... sayılı şəhadətnaməyə əsasən mənzildən ibarət miras payımı qardaşıma bağışladım".

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1151.1-ci maddəsinə əsasən mirasa (miras əmlaka) miras qoyanın öldüyü məqamədək malik olduğu əmlak hüquqlarının (miras aktivi) və vəzifələrin (miras passivi) toplusu daxildir; 1292-ci maddəsinə əsasən hər bir miras şəriki öz miras payına dair sərəncam verə bilər. **Miras şəriki öz payından olan ayrı-ayrı predmetlərə dair sərəncam verə bilməz.**

Miras paya sərəncam verilməsinə dair müqavilədə mirasın hər hansı bir predmetinin göstərilməsi (..... ha torpaq sahəsindən ibarət miras payımı bağışladım, ünvanda yerləşən mənzildən ibarət miras payımı satdım və s.) Mülki Məcəllənin tələblərinin pozulması ilə nəticələnməklə yanaşı (**Miras şəriki öz payından olan ayrı-ayrı predmetlərə dair sərəncam verə bilməz**) vərəsədə yalnız həmin konkret predmetə sərəncam verdiyi görüntüsünü yaradır və digər əşyalara dair hüquqlarının qaldığı qənaətinə gələrək gələcəkdə bu predmetlərə dair qanunsuz şəhadətnamə tələb edir.

Müqayisəli analiz göstərir ki, miras paya sərəncam verilməsi ilə mirasın qəbulundan (*digər vərəsənin xeyrinə*) imtina edilməsi oxşar mülki hüquqi münasibətlərdir və hər iki hüquqi konstruksiyada hüquqların digər vərəsəyə verilməsi prosesinin vərəsəlik şəhadətnaməsi verilənədək təsdiqlənməsi məqsədəuyğundur.

GÖSTƏRİLƏNLƏRƏ ƏSASƏN TÖVSIYƏ OLUNUR

Mirasın qəbuluna dair müddət ərzində və ya bu müddət bitdikdən sonra verəsinin mirası qəbul etdiyi sübuta yetirilirsə miras paya sərəncama dair müqavilənin verəselik şəhadətnaməsi rəsmiləşənədək təsdiqlənməsi, bundan sonra (mirasın qəbulundan imtinada olduğu kimi) adının verəselik şəhadətnaməsinə yazılmaması və onun payını bağışladığı və ya satdığı verəsinin payına əlavə etməklə yalnız sonuncuya verəselik şəhadətnaməsinin verilməsi tövsiyə olunur.

Bununla yanaşı miras payının hansı hissədən ibarət olduğu göstərilmədən (1/2, 1/3, 1/4 və sair) sadəcə "miras qoyan -dan qalmış miras payımı bağışladım" ümumi ifadə yazılmalıdır. Belə ki, bu hissə gələcəkdə mirası qəbul etmiş verəsələrin dairəsindən asılı olaraq (riyazi hesablamalarla) müəyyənləşir.

Həmçinin, miras paya sərəncam verən verəsəyə müqavilədə qeyd olunmaqla izah edilməlidir ki, miras paya sərəncam verdikdə mirasın tərkibinə daxil olan bütün əmlakdan olan payını verir və gələcəkdə mirasın hər hansı bir predmetinə dair şəhadətnamə tələb edə bilməz.

Notariat idarəsinin rəisi



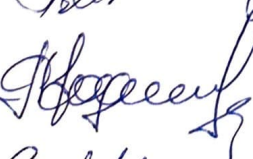
Mehman Soltanov

İcraçı:



Notariat idarəsinin baş məsləhətçisi

Vidadi Mayıl

 Fuad Abdullayev 18.04.2022
 Fuad Abdullayev 18.04.2022
 Müşfiq Cəfərov 18.04.2022
 Səyidə Sərdar 18.04.2022
 Fərid